

証拠能力に関する次のアからエまでの各記述につき、判例に照らして、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲に対する被告事件における刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、同事件とは別の乙に対する被告事件における公判調書中の被告人乙の供述を録取した部分が含まれる。
- イ. 共同被告人乙の検察官に対する供述調書は、被告人甲との関係において、刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」には当たらない。
- ウ. 火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行い、その考察結果を報告した書面については、刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定経過及び結果を記載した書面」に準ずるものとして、同項により証拠能力を有する。
- エ. 被告人の供述を録取した書面である検察官作成の弁解録取書は、刑事訴訟法第322条又は第326条所定の要件の下に証拠となるが、被告人の供述を録取した書面である司法警察員作成の弁解録取書は、同法第321条第1項第3号の要件又は第326条所定の要件の下に証拠となる。

No279	書面の証拠能力					正答率
H21-35	正解	ア 1	イ 2	ウ 1	エ 2	61%

ア 正しい

最決昭 57.12.17 (百選 A36 事件)。本記述では、321 条 1 項 1 号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」の意義が問題となる。この点、判例は、「321 条 1 項 1 号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含むと解するのが相当である」としている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

最決昭 27.12.11。本記述では、共同被告人乙の検察官に対する供述調書が、被告人甲との関係で 321 条 1 項 2 号の書面に該当するかが問題となる。この点、判例は、「相被告人」「の検察官に対する供述調書は、被告人に対する関係においては刑訴〔注：刑事訴訟法〕321 条 1 項 2 号の書面と見るべ」きであるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被告人から見れば共犯者も第三者であり、これに対しては反対尋問権を持つということを挙げている。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

最決平 20.8.27 (百選 83 事件)。本記述では、特別の学識経験を有する私人が作成した報告書が、321 条 4 項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められるかが問題となる。この点、私人が作成した非現住建造物等放火罪に係る火災の原因に関する「燃焼実験報告書」と題する書面の抄本の証拠能力が問題となった事案において、判例は、「作成者は、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有するものであり、本件報告書抄本は、同人が、かかる学識経験に基づいて燃焼実験を行い、その考察結果を報告したものであって、かつ、その作成の真正についても立証されていると認められるから、結局、本件報告書抄本は、同法 321 条 4 項の書面に準ずるものとして同項〔注：刑事訴訟法 321 条 4 項〕により証拠能力を有するというべきであ」としている。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

322 条。本記述では、322 条の「被告人の供述を録取した書面」の録取主体の意義が問題となる。この点、322 条は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」とするにとどまり、録取主体の如何は問うていない。そこで、裁判官・検察官・司法警察員などの他、弁護人や私人等が録取したものであっても、証拠能力に差異はないとされている。よって、被告人の供述を録取した書面である弁解録取書は、その作成主体に関係なく 322 条の要件の下に証拠能力が認められる。したがって、本記述は誤っている。